C6:
Không nên trình bày nội dung trên vì nó có chiều hướng xấu khi đề cập đến ý định thực hiện hành vi phạm tội của Đoàn là đã hình thành từ trước.

C7:
Nếu lời khai của Sao là đúng thì trách nhiệm hình sự đối với Đoàn là nhẹ vì Đoàn đã không thực hiện hành vi trên.

C8:
Tùy các LS lập kế hoạch riêng cho mình nhé.

C9:
Quan điểm trên của KSV là không đúng vì Đoàn không thực hiện hành vi giao cấu nên trách nhiệm hình sự của Đoàn phải ở mức độ nhẹ nhất.

C10: các LS tập hợp các câu trước lại nha!

Đề 49: **LSHS/TN-49/240**

Tháng 5/2006, do nghi ngờ công nhân phân xưởng may quần áo lót trộm cắp sản phẩm bằng cách giấu vào trong người đem ra ngoài bán kiếm lời, ông Zhang Li Fen, quốc tịch ĐL, giám đốc Công ty TNHH May mặc và thương mại Lợi Phần, thuộc khu công nghiệp B, tỉnh BD đã ra lệnh cho Nguyễn Hải Thịnh và Trương Văn Dưỡng là hai nhân viên bảo vệ của công ty thực hiện việc lục soát người các nữ công nhân trước khi ra khỏi phân xưởng. Thậm chí, một số nữ công nhân có biểu hiện nghi vấn còn bị Thịnh và Dưỡng bắt lột bỏ quần áo dài để kiểm tra trước mặt nhiều người khác. Việc làm diễn ra liên tục này đã bị các công nhân và công đoàn công ty phản đối nhưng không được ông Zhang thay đổi.

Ngày 12/6/2006, công đoàn công ty đã có đơn tố cáo sự việc tới công an tỉnh BD. Ngày 20/6/2006, ông Zhang nhận được giấy mời lên làm việc của Cơ quan điều tra công an tỉnh BD. Trước ngày hẹn với Cơ quan điều tra, ông Zhang đã tới một văn phòng luật sư nổi tiếng ở BD và nhờ ông trưởng Văn phòng - Luật sư T giúp đỡ về pháp lý trong quá trình giải quyết vụ việc.

Câu hỏi 1(1 điểm): Với nội dung vụ việc nêu trên, theo anh chị, luật sư T cần làm rõ những vấn đề gì để có thể tư vấn cho ông Zhang?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Luật sư sẽ tư vấn cho ông Zhang nên làm những gì trong buổi tiếp xúc đầu tiên này?

Tình tiết bổ sung

Theo đơn tố cáo của công đoàn công ty Lợi Phần, thừa lệnh ông Zhang, hai nhân viên Thịnh và Dưỡng đã lục soát thân thể nhiều nữ công nhân. Đặc biệt, Thịnh và Dưỡng đã lợi dụng công việc này để "sờ mó" và có những hành vi dâm ô khác đối với một số công nhân. Để xoa dịu dư luận, ông Zhang đã cho Thịnh và Dưỡng nghỉ việc. Hiện ông cũng không biết được Thịnh và Dưỡng đang ở đâu. Ông Zhang cũng đã triệu tập các nữ công nhân có tên trong đơn tố cáo lên phòng làm việc để khuyên họ khai theo hướng có lợi cho công ty, ngược lại công ty cũng sẽ không quên sự giúp đỡ của họ.

Biết được những diễn biến trên từ Công ty Lợi Phần, ngày 27/6/2006, Cơ quan điều tra tỉnh BD đã triệu tập ông tới trụ sở làm việc rồi ra quyết định tạm giữ ông Zhang trong thời hạn 3 ngày, kể từ 0h ngày 27/6/2006 đến 0h ngày 29/6/2006. Trợ lý của ông Zhang đã gọi điện cho luật sư đề nghị can thiệp.

Câu hỏi 3(1 điểm): Luật sư T cần tiến hành hoạt động gì để giúp đỡ cho ông Zhang trong tình huống này?

Tình tiết bổ sung